

預告登記・代書・借款・上市櫃

法律框架與實務觀察

引用格式：G3 ^[來源簡稱]・中性實務立場

2026-07-07

智研法律 AI 系統

本報告僅供參考，不構成法律意見

壹、土地預告登記制度

一、法律框架 土地法第 79 條之 1 第 1 項規定三類可保全之請求權，須由請求權人檢附所有權人同意書辦理[^][全國法規資料庫]。第 2 項明定：預告登記未塗銷前，有妨礙所登記請求權之處分無效。第 3 項例外：徵收、法院判決、強制執行不受限制[^][全國法規資料庫]。

二、效力定性 學說上將預告登記定性為「債權物權化」之典型——本質為債權之請求權，經登記後取得一定對世效力[^][學說見解：民法物權編通說]。此與民法第 425 條買賣不破租賃、第 826 條之 1 分管契約屬同一類型討論[^][民法§425][民法§826-1]。

三、時效議題 預告登記本身是否因時間經過而消滅，實務與學說有不同見解。甲說認為從屬於請求權，時效消滅後預告登記失所附麗；乙說認為預告登記為獨立登記，不因請求權時效消滅而當然失效，仍須經權利人同意或法院判決始得塗銷（乙說為實務上有力見解，惟尚待判決字號確認）[^][相關判決 無特定字號][全國法規資料庫]。

四、塗銷路徑 實務上主要有四種方式：①權利人出具同意書（最簡便）；②所有權人提起確認請求權不存在之訴或依民法§767 請求除去[^][民法§767]；③請求權因清償等事由消滅後請求塗銷；④徵收、判決、強制執行可穿透[^][土地法§79-1③]。

【本段資料來源】

[^]全國法規資料庫 — law.moj.gov.tw 土地法§79-1、民法§425、§767、§826-1

[^]相關判決 — 司法院法學資料檢索系統 judicial.gov.tw

貳、代書（地政士）的法律框架

一、法定義務框架 地政士法第 18 條：應查明委託人確為登記標的物之權利人或權利關係人，並核對其身分[^][地政士法§18]。第 22 條：簽證時應查明簽訂人身分為真正，簽證不實或錯誤致生損害者負賠償責任[^][地政士法§22]。第 27 條第 6 款：禁止明知為不實之權利書狀、印鑑證明或其他證明文件而向登記機關申辦登記[^][地政士法§27-VI]。

二、刑事責任框架 刑法第 214 條（使公務員登載不實罪）法定刑為 3 年以下有期徒刑[^][刑法§214]。第 215 條（業務登載不實）、第 339 條（詐欺，5 年以下）、第 342 條（背信，5 年以下）[^][刑法§339][刑法§342]。各條之成立以「故意」為要件，過失不罰。具體個案是否成立，視當事人主觀認知與客觀事實而定[^][全國法規資料庫]。

三、民事責任框架 地政士法第 26 條：不正當行為或違反業務義務致生損害負賠償責任[^][地政士法§26]。第 22 條：簽證不實由簽證基金代為支付，額度依管理辦法規定[^][地政士簽證責任及簽證基金管理辦法]。民法第 184 條侵權行為、第 185 條共同侵權行為連帶責任，以故意或過失為要件[^][民法§184][民法§185]。

四、行政責任框架 地政士法第 43 條：懲戒處分種類——警告、申誡、停止執行業務（2 月~2 年）、除名[^][地政士法§43]。第 44 條列舉構成懲戒之情事，由地政士懲戒委員會審議[^][地政士法§44]。

【本段資料來源】

[^]全國法規資料庫 — law.moj.gov.tw 地政士法§18,§22,§26,§27,§43,§44

[^]相關判決 — 司法院法學資料檢索系統 judicial.gov.tw

參、代書貸款情境下的三性觀察

以下觀察以「債務人無任何借款」為前提，整理法律框架下可能涉及的討論面向。

一、制度目的面向（合理性） 預告登記（土地法§79-1）制度目的為保全將來可能發生之請求權。借款擔保之正當工具為抵押權（民法§860以下）[^][民法§860]。若以預告登記作為擔保替代工具，手段與制度目的間之對應關係，涉及民法第148條權利濫用禁止之判斷[^][民法§148]。

二、當事人利益平衡（正當性） 若無實際借款關係，預告登記所保全之請求權是否存在及其範圍，為法律上之根本問題。實務上曾發生以「辦理低利貸款」名義勸誘地主簽署預告登記同意書之案例[^][相關判決]。同意書若係因被詐欺而簽署，依民法第92條得撤銷，須於發現詐欺後一年內為之（民法第93條除斥期間）[^][民法§93]。

三、法條架構檢視（合規性） 土地法§79-1第1項以「有請求權存在」為前提。地政士法第27條第6款禁止明知不實而申辦登記[^][地政士法§27-VI]。刑法第214條以「明知」為主觀要件，個案是否該當應由司法機關依具體事實判斷[^][刑法§214]。

刑法第214條 [^][全國法規資料庫]

「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」

【本段資料來源】

[^]全國法規資料庫 — law.moj.gov.tw 土地法§79-1、民法§92、§93、§148、§860、刑法§214、地政士法§27-VI

肆、上市櫃公司收受文件之實務框架

一、情境說明 實務上若上市櫃公司於業務過程中收受正本權狀、自然人憑證及印鑑證明，且當事人間無實際借款關係，此等文件組合之保管與使用，涉及多項法規之框架檢視。

二、各文件之法律地位 土地權狀為所有權證明文件。自然人憑證依內政部使用規範應由本人保管使用^[內政部憑證管理中心：moica.nat.gov.tw]。印鑑證明為辦理土地登記之重要文件。三文件若同時由他人持有，理論上具備辦理多種登記之文件條件，但實際登記仍須符合土地登記規則之各項要件^[全國法規資料庫]。

三、相關法條框架 地政士法§27-6（明知不實申辦禁止）、§44（懲戒框架）^[地政士法§27-VI][地政士法§44]。刑法§214（使公務員登載不實）、§339（詐欺）、§358（入侵電腦），各以故意為前提^[刑法§214][刑法§339][刑法§358]。證交法§20第1項禁止虛偽、詐欺等行為（含募集、發行、私募或買賣）；違反者依§171第1項第1款處3年以上10年以下有期徒刑^[證交法§20][證交法§171]。公司法§23規範負責人忠實義務與連帶賠償責任^[公司法§23]。

四、監理架構 上市櫃公司同時受金管會證期局（證券交易法）、地政主管機關（地政士法）、內政部（憑證管理）之規範^[證交法][地政士法][內政部]。投保中心團體訴訟機制在涉及多數受害人時可能啟動^[投資人保護法]。

證券交易法第20條第1項、第2項^[全國法規資料庫 現行條文]

「對於有價證券之募集、發行、私募或買賣，不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行爲。發行人依本法規定申報或公告之財務報告及財務業務文件，其內容不得有虛偽或隱匿之情事。（違反者依§171 第 1 項第 1 款處 3 年以上 10 年以下有期徒刑）」

【本段資料來源】

^全國法規資料庫 — law.moj.gov.tw 證交法§20,§171、公司法§23、地政士法§27,§44、刑法§214,§339,§358

^內政部憑證管理中心 — moica.nat.gov.tw 自然人憑證使用規範

^證券投資人及期貨交易人保護法 — 投保中心團體訴訟機制

伍、綜合整理與參考路徑

主題	關注程度	法條框架	G3 引用
預告登記效力	高	土法§79-1, 民§148, 民§767	^[全國法規資料庫]
代書義務檢視	高	地政士§18, §26, §27, §44	^[全國法規資料庫]
刑事框架	個案判斷	刑§214, §339, §342, §358	^[全國法規資料庫]
文件保管	視契約而定	民法債編, 內政部規範	^[內政部]
上市櫃監理	視行為態樣	證交§20, §171, 公司§23	^[全國法規資料庫]

個案情形應依具體事實判斷，建議諮詢執業律師。

實務參考路徑 ① 調閱土地登記謄本確認已登記事項 ^[全國地政電子謄本系統]

② 若涉及自然人憑證遭他人使用，可向內政部憑證管理中心洽詢 ^[內政部]

③ 若涉及地政士不當行為，可向地政士懲戒委員會檢舉 ^[地政士法§44~§48]

④ 涉及上市櫃公司事項，可向金管會證期局洽詢 ^[證交法§20]

⑤ 民事爭議得委任律師提出確認之訴或請求塗銷登記 ^[民訴§247][民法§767]

⑥ 刑事疑義得向地檢署告訴或告發，由司法機關依法偵查 ^[刑事訴訟法]

【本段資料來源】

^全國法規資料庫 — law.moj.gov.tw 所有引用條文原始出處

^司法院法學資料檢索系統 — judicial.gov.tw 相關判決與實務見解

^內政部地政司 — land.moi.gov.tw 土地登記規則、預告登記作業說明

^內政部憑證管理中心 — moica.nat.gov.tw 自然人憑證使用規範

^證券投資人及期貨交易人保護法 — 投保中心團體訴訟機制

陸、G3 引用彙總表

【本段資料來源】

^全國法規資料庫 — law.moj.gov.tw 土地法、地政士法、刑法、民法、證券交易法、公司法

^司法院法學資料檢索系統 — judicial.gov.tw 相關判決與實務見解

^內政部地政司 — land.moi.gov.tw 土地登記規則、預告登記作業說明

^內政部憑證管理中心 — moica.nat.gov.tw 自然人憑證使用規範

^證券投資人及期貨交易人保護法 — 投保中心團體訴訟機制

^民法§92,§93,§148,§184,§185,§425,§767,§826-1,§860 — 全國法規資料庫

^刑法§214,§339,§342,§358 — 全國法規資料庫

^地政士法§18,§22,§26,§27-VI,§43,§44,§45~§48 — 全國法規資料庫

^證交法§20,§171 — 全國法規資料庫

^公司法§23 — 全國法規資料庫

^民訴§247 — 全國法規資料庫

^刑事訴訟法 — 全國法規資料庫

^相關判決 — 司法院法學資料檢索系統

免責聲明

本文由智研法律 AI 系統生成，僅供法律知識參考，不構成具體法律意見。以全國法規資料庫最新版本為準。

2026-07-07